

Speed Review — D7: La Proprietà Industriale

Il quiz colpisce su: marchio vs brevetto (durata!), requisiti brevetto, “in quanto tale” software, invenzione del dipendente (3 casi), decadenza vs nullità.

1. Quadro generale (CPI, D.Lgs. 30/2005)

La PI tutela (lista **tassativa**): marchi e segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni d’origine, disegni e modelli, **invenzioni**, modelli di utilità, topografie di semiconduttori, segreti commerciali, nuove varietà vegetali.

Via di acquisto	Cosa protegge
Brevettazione	invenzioni, modelli di utilità, nuove varietà vegetali
Registrazione	marchi, disegni, modelli, topografie di semiconduttori

- **Esaurimento:** le facoltà si esauriscono con la **prima immissione in commercio** nel SEE dal titolare/con consenso. NON se lo stato del prodotto è **modificato/alterato**.
-

2. Marchi

- Registrabile ogni segno (parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, colori) atto a **distinguere + rappresentabile nel registro** con chiarezza.
- **Classificazione di Nizza** (45 classi) delimita il campo di protezione.
- **Capacità distintiva:** non registrabili segni generici/descrittivi (salvo **secondary meaning** acquisito con l’uso, es. Post-it).
- **Marchio forte** (fantasia, tutela ampia) vs **debole** (descrittivo, tutela ristretta).
- **Art. 14:** mai registrabili segni contrari a legge/ordine pubblico, ingannevoli, che violano diritti di terzi.

Durata e diritti

- **Durata: 10 anni, rinnovabile indefinitamente** per periodi di 10 anni.
 - Effetti dal giorno **successivo al deposito**.
 - **Art. 20:** tutela base (identico/identici), da confusione (simile/affini + rischio confusione), da **rinomanza** (anche prodotti NON affini).
 - **Nullità** (non doveva essere registrato) **Decadenza** (nasce valido, perde i requisiti: es. **volgarizzazione**, ingannevolezza sopravvenuta).
-

3. Brevetti

3 requisiti (art. 45)

1. **NOVITÀ** (art. 46): non compresa nello **stato della tecnica** (tutto ciò accessibile al pubblico prima del deposito).
2. **ATTIVITÀ INVENTIVA** (art. 48): non evidente per la **persona esperta del ramo**.
3. **INDUSTRIALITÀ** (art. 49): fabbricabile/utilizzabile in qualsiasi industria.

Non sono invenzioni (art. 45)

Scoperte, teorie scientifiche, metodi matematici, piani/principi/metodi, **programmi di elaboratore**, presentazioni di informazioni — “**in quanto tali**”. > Il software è brevettabile solo se incorporato in un’invenzione con **effetto tecnico ulteriore** (controlla un motore, riduce consumi...).

Durata e procedura

- **Durata: 20 anni dal deposito, NON rinnovabile.**
- Domanda all'**UIBM** (descrizione + **rivendicazioni** che fissano i limiti della protezione).
- Domanda pubblicata dopo **18 mesi** (o 90 gg su richiesta); diritti dalla **concessione**, effetti dalla pubblicazione.
- **Diritto di priorità** (Conv. Parigi): **12 mesi** per depositare in altri Paesi.

Invenzione del dipendente (artt. 64-65) — *confronto con software, da sapere*

Caso	Condizione	Diritti patrimoniali	Inventore
1	Attività inventiva prevista e retribuita	Datore	(già pagato) morale sempre suo
2	Inventa nel rapporto, senza retribuzione specifica	Datore	+ equo premio
3	Nel campo del datore, fuori rapporto	Inventore	Datore ha diritto di opzione (3 mesi)

- **Finzione** (art. 65): brevetto chiesto entro **1 anno** dall'uscita dall'azienda → si considera fatto durante il rapporto.
- Diritto **morale** del brevetto (essere autore): inalienabile, sempre all'inventore.

4. Marchio vs Brevetto (sintesi)

	MARCHIO	BREVETTO
Cosa tutela	segni distintivi	invenzioni tecniche
Acquisto	registrazione	brevettazione (concessione)
Durata	10 anni, rinnovabile ∞	20 anni, NON rinnovabile
Requisiti	novità, capacità distintiva	novità, attività inventiva, industrialità

Trappole MC

- **Durata:** marchio **10 anni rinnovabili ∞**; brevetto **20 anni non rinnovabile**. Il quiz scambia i numeri.
- Software: **non brevettabile “in quanto tale”** → serve l'effetto tecnico ulteriore.
- **Nullità decadenza:** nullità = non doveva nascere; decadenza = nasce valido, perde i requisiti (volgarizzazione).
- Invenzione dipendente: **3 casi distinti**. L'**equo premio** è nel Caso 2 (software, che non lo prevede).
- Requisiti **brevetto:** novità, attività inventiva, industrialità. Requisiti **marchio:** novità + capacità distintiva. Non confonderli.
- Attività inventiva valutata dall'**esperto del ramo**, non da un novizio.
- Priorità Conv. Parigi = **12 mesi**; pubblicazione domanda = **18 mesi**.
- Brevettazione → invenzioni; registrazione → marchi/disegni. Il quiz inverte gli oggetti.

Da aggiungere dopo le simulazioni: